



ESTATUTO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CONTRA AS INJUSTIÇAS - AI

Voltada a todos os profissionais do direito - advogados, juristas, solicitadores e agentes de execução em atividade ou em suspensão temporária da atividade, como também aplicada à todos os cidadãos e imigrantes que sofrem qualquer tipo de violações aos seus direitos fundamentais, constitucionais e infraconstitucionais pelos órgãos e entidades públicas e privadas.

Cumulativamente, apoia os Mediadores de Conflitos e os Formadores e Profissionais do ensino e docência das Ciências Jurídicas e Sociais em Portugal.

CAPÍTULO I

Denominação, Âmbito e Sede

Artigo 1º

1. A Associação adota a denominação de Associação contra as injustiças e pode ser abreviadamente designada por AI ou como Associação para Todos do Direito.

2. A Associação (ASSOCIAÇÃO CONTRA AS INJUSTIÇAS - AI) tem por fim a promoção do associativismo e a prossecução de fins de interesse social, em especial a defesa dos direitos fundamentais assegurados pelo direito português, europeu e internacional, com vista à defesa de valores e interesses relevantes que assistem a pessoas singulares e coletivas em Portugal, independentemente da nacionalidade (ou, no caso de apátridas, da ausência de nacionalidade).

3/11/14

A Associação é constituída por todos os cidadãos e imigrantes, como também os profissionais do Direito, advogados, juristas, mediadores de conflitos, solicitadores e agentes de execução em atividade ou em suspensão temporária, incluindo estagiários em regime de subordinação jurídica e afins, com inclusão das entidades que atuam contra as ilegalidades praticadas pelos órgãos e entidades públicas e privadas em Portugal, e/ou noutro país da Europa ou de outro continente.

2.1. A Associação pode estabelecer parcerias e cooperação com entidades públicas ou privadas e organizações nacionais ou internacionais, bem como criar delegações ou outras formas de representação, nos termos dos presentes estatutos.

Artigo 2º

1. Podem ser associados da Associação todos os que reúnem os requisitos previstos no regulamento interno, independente de exercer a função de profissional do Direito, nos termos da lei.
2. Podem igualmente ser associados todos os cidadãos portugueses e imigrantes que forem aprovados, por deliberação do presidente ou por outro associado fundador com delegação de competências previsto em regulamento interno para o efeito.

Artigo 3º

A Associação é de âmbito nacional e pode desenvolver a sua atividade a nível europeu, tendo a sua sede na cidade de Lisboa.

A Associação tem a sua sede na Avenida Barbosa Du Bocage, n.º 113, 5.º dto, CP. 1050-031, Lisboa, podendo, por deliberação da Assembleia Geral ou dos Presidentes, e demais membros da Direção, ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou freguesia, bem como criar delegações ou outras formas de representação em qualquer ponto do território nacional ou no estrangeiro.

Artigo 4º

A Associação é uma pessoa coletiva de direito privado, dotado de personalidade jurídica que lhe confere capacidade processual, de âmbito nacional, europeu e internacional, sem fins lucrativos, sendo constituída para durar por tempo indeterminado.

Artigo 5º

A Associação é independente nos âmbitos político, partidário, religioso e em especial da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução.

Artigo 6º

A Associação (ASSOCIAÇÃO CONTRA AS INJUSTIÇAS – AI) é uma Associação de Defesa dos Direitos dos cidadãos e imigrantes em solo europeu e internacional, como também dos Profissionais do Direito e dos que são ofendidos em seus direitos fundamentais, constitucionais e infraconstitucionais.

Cumulativamente, a associação atuará apoiando os Mediadores de Conflitos e os Formadores e Profissionais do ensino e docência das Ciências Jurídicas e Sociais em Portugal, na Europa e no estrangeiro.

Artigo 7º

1. A Associação Contra as Injustiças – AI é uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, de carácter independente, com a finalidade de promover, salvaguardar e valorizar os interesses institucionais, sociais, profissionais, económicos e humanos dos seus associados, no âmbito das suas atividades, relações e condições de exercício profissional, social e administrativo. A Associação pode representar institucionalmente os seus associados e os seus interesses no âmbito dos fins estatutários, junto de organismos públicos e privados.

A Associação não exerce, enquanto pessoa coletiva, atos próprios da advocacia ou da solicitação, nem presta serviços de consulta ou assessoria jurídica ao público em geral; quando necessário, a intervenção jurídica ou o patrocínio judiciário será assegurado por profissionais legalmente habilitados, nos termos aplicáveis.

2. A Associação prossegue fins de interesse coletivo dos seus membros, incluindo:

- a) A proteção das condições de exercício profissional e socioeconómico dos associados;
- b) A promoção do seu bem-estar, dignidade e reconhecimento;
- c) A prevenção e mitigação de práticas administrativas, contributivas ou regulamentares que prejudiquem o grupo de associados enquanto coletivo;
- d) A participação, intervenção e interação com organismos públicos ou privados em todos os processos normativos, contributivos, administrativos ou sociais que afetem o grupo de associados;
- e) A promoção de iniciativas e ações destinadas a assegurar a equidade contributiva, a transparência administrativa e o respeito por direitos fundamentais, coletivos e associativos.

3. Para prossecução das suas finalidades estatutárias, a Associação poderá:

- a) Intervir, participar ou promover procedimentos administrativos, consultivos ou regulatórios junto de entidades públicas e privadas;
- b) Solicitar, requerer ou promover, por meios próprios, a verificação da legalidade de atos normativos e administrativos que afetem o interesse coletivo dos associados;
- c) Colaborar com as autoridades competentes, através dos seus profissionais habilitados, na defesa dos interesses coletivos da Associação e dos seus membros, desde que os atos próprios das profissões jurídicas sejam praticados exclusivamente por advogados ou solicitadores inscritos nas respetivas Ordens;
- d) Promover estudos, pareceres, projetos, iniciativas e reivindicações relacionados com a justiça contributiva, fiscal, administrativa, previdencial e social.

4. A Associação não presta serviços jurídicos remunerados ao público em geral, nem exerce atos próprios da advocacia ou solicitação em nome individual dos associados. Os atos próprios das profissões jurídicas são sempre praticados exclusivamente por profissionais habilitados.

5. A intervenção da Associação em procedimentos administrativos ou judiciais é exclusivamente destinada à prossecução dos seus interesses estatutários, coletivos e institucionais, beneficiando, para todos os efeitos legais, do regime aplicável às pessoas coletivas sem fins lucrativos que litigam em defesa de causas de interesse coletivo, incluindo o regime de isenção de custas previsto no Regulamento das Custas Processuais.

41 ³ *[Handwritten signature]*
 4/5 *[Handwritten signature]*

[Handwritten signatures]

Artigo 7º-A

1. A Associação poderá atuar como parte processual em nome próprio, sempre que estejam em causa interesses coletivos, comuns ou institucionais dos seus membros, assegurando que nenhum associado é individualmente onerado com custas, despesas ou encargos decorrentes dessas ações.
2. Sempre que necessário, a Associação poderá promover ou apoiar ações administrativas ou judiciais relacionadas com o enquadramento contributivo, previdencial, administrativo e profissional dos seus associados incluindo matérias relativas à CPAS, AIMA, IGFSS e demais entidades públicas ou privadas, desde que respeitem ao interesse coletivo e institucional.
3. Nos processos em que intervenha, a Associação beneficia do regime de isenção de custas aplicável às pessoas coletivas sem fins lucrativos, quando atue em defesa dos seus interesses estatutários, nos termos do Regulamento das Custas Processuais, servindo esta disposição estatutária como base material da legitimidade para solicitar tal isenção.
4. Os associados não respondem, individual ou solidariamente, por quaisquer custas, encargos ou despesas processuais decorrentes das ações intentadas pela Associação no exercício das suas competências institucionais.
5. Os atos processuais próprios da advocacia ou solicitação serão praticados exclusivamente por advogados ou solicitadores associados, devidamente inscritos nas respetivas Ordens, garantindo o cumprimento integral das normas deontológicas e legais.

CAPÍTULO II

Princípios fundamentais, fins e competências

Artigo 8º

1. A Associação rege-se pelos princípios da Liberdade, Democracia, Solidariedade, Não Discriminação, Igualdade, Independência e Pluralismo em pleno respeito com o disposto na Constituição da República Portuguesa e na Lei Civil, Tratado e diretrizes europeias e Carta dos direitos humanos e a Bíblia Sagrada, neles assentando toda a sua atividade em defesa dos direitos constitucionais, infraconstitucionais, humanos e profissionais.
2. A legislação associativa assegura a cada associado o direito de, dentro da Associação, defender livremente os seus pontos de vista quanto a tudo o que se relaciona com a vida da associação e no cotidiano da vida civil.

Artigo 9º

A Associação pode associar-se em uniões, federações, numa coligação ou confederação geral e em organismos internacionais. A adesão ou desvinculação a estas organizações deve ser decidida, por voto secreto ou não, em assembleias-gerais convocadas expressamente para o efeito, ou por deliberação direta da presidência e ou vice-presidência e os associados fundadores.

Artigo 10º

Para a prossecução do seu objeto, a Associação praticará todos os atos e desenvolverá todas as ações necessárias e adequadas, desde que não lhe sejam expressamente vedadas por lei, competindo-lhe designadamente e entre outras:

defesa dos direitos e no ideal de luta pela justiça contra as arbitrariedades e ilegalidades emanadas pelas entidades e órgãos públicos e atos de organizações privadas;

q) Promover ações de valorização, respeito as normas legais e ao ser humano e formação profissional, de emprego e de integração social;

r) Colaborar com a administração e instituições públicas e privadas, em especial no âmbito das respectivas competências, até mesmo firmando convênios, termos de cooperação e contratos de trabalho de natureza privada e ou em parceria publico privado para atuação em defesa dos direitos dos cidadãos e imigrantes, em defesa das prerrogativas dos profissionais do Direito e no combate a corrupção e ilegalidades cometidas pelas entidades e órgãos públicos e privados.

Artigo 11º

Para o exercício das suas competências, a Associação deve:

- a) Assegurar aos seus associados a informação de tudo quanto diga respeito aos seus interesses, em consonância com as normas do seu regulamento interno;
- b) Assegurar uma gestão correta dos seus fundos;
- c) Adequar a estrutura associativa aos seus fins propostos.

CAPÍTULO III

Dos associados

Artigo 12º

Têm direito a filiar-se na Associação todos os cidadãos portugueses e imigrantes que estejam nas condições previstas no artigo 2º do presente Estatuto.

Artigo 13º

1. Serão admitidos como associados na Associação contra as injustiças (AI) todos os cidadãos portugueses e imigrantes, seja ou não profissional do Direito, em exercício, temporariamente afastado ou reformados, sob proposta de análise de um dos associados fundadores ou efetivos em delegação de competência, sujeito à aceitação da Direção, em conformidade com o regulamento interno.
2. A AI contará com Associados Fundadores, Honorários e Efetivos.
3. São associados fundadores todos os que tenham outorgado o ato de constituição e registo no Serviço de Registo Comercial e ou no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) ou que forem admitidos pela Direção com este status na constância da gestão da associação.
4. São associados efetivos todos aqueles que se encontrem inscritos e com o cumprimento dos requisitos previstos no regulamento interno.
5. São associados honorários as personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham tido um contributo relevante e benemérito para a Associação.

Artigo 14º

O pedido de filiação deverá ser dirigido à direção, em proposta fornecida para esse efeito pela Associação e apresentada diretamente, eletronicamente ou através dos membros fundadores ou efetivos com competência delegada, que a enviarão à sede no prazo de três dias.

5/10/2017

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

- a) Defender e promover a defesa dos direitos constitucionais, fundamentais, humanos e infraconstitucionais dos seus associados, visando a dignificação da pessoa humana, o acesso e a promoção da justiça em âmbito nacional e europeu.
- b) Representar e defender os interesses de seus associados a nível de defesa dos direitos constitucionais fundamentais, humanos, infraconstitucionais, económicos, profissionais, sociais, coletivos e individuais, dos associados, quer estejam no ativo, em suspensão temporária de suas atividades ou já reformados;
- c) Participar na elaboração de diplomas legais que afetem diretamente os cidadãos, imigrantes e os profissionais do Direito;
- d) Negociar com a Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores, Ministério da Justiça e restantes órgãos do poder político todas as matérias de interesse para os associados, apresentando para esse efeito projetos, iniciativas e sugestões;
- e) Organizar todas as ações necessárias para levar a bom termo as reivindicações e pretensões dos associados;
- f) Pronunciar-se sobre todas as matérias de incidência humanitária, assistencial e deontológica, sócio-profissional das relações sociais do cotidiano e no exercício de seus direitos ligados ou não às suas atividades profissionais, designadamente aos seus estatutos, regulamentos e previsão normativa que afete a vida cidadã, humana, profissional, remuneratória e social;
- g) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que afetem a moral e a eficiência dos associados, numa perspetiva sócio-profissional, deontológica e assistencial;
- h) Dirigir-se às entidades e órgãos competentes sobre todos os assuntos emergentes do seu objeto social;
- i) Emitir pareceres e promover atividades a nível administrativo e judicial sobre quaisquer assuntos respeitantes ao exercício dos direitos constitucionais, direitos fundamentais, direitos humanos, direitos infraconstitucionais e da atividade profissional independente ou por conta de outrem dos associados ou com esta relacionados, quando lhe forem solicitados;
- j) Promover formação, atividades, reuniões, conferências e debates sobre assuntos de âmbito da defesa dos direitos, sócio-profissional, deontológico, assistencial e técnico, bem como ações culturais e recreativas, para os associados, extensíveis a outros sectores da sociedade civil;
- k) Estabelecer e manter relações com outras organizações associativas ou não, nacionais ou internacionais congêneres que prossigam objetivos análogos, de forma a promover e executar todos os objetivos que possam converter-se em benefício para os associados, desde que não contrariem os presentes estatutos e demais normas internas.
- l) Editar publicações de âmbito interno ou externo, sobre matéria associativa, sócio-profissional, deontológica, assistencial ou técnica, bem como empreender iniciativas de carácter cívico, cultural ou recreativo, e empresarial que contribuam para a unidade, coesão e melhoria da atividade profissional dos seus associados bem como a sua atualização técnica e profissional e a dignificação dos associados e principalmente o respeito à ordem legal e a proteção aos direitos dos cidadãos e imigrantes no país e na Europa.
- m) Prestar apoio e representação jurídica aos seus associados nas questões resultantes da sua atividade associativa, vida secular e profissional, conforme as regras estabelecidas em seu regulamento interno;
- n) Divulgar as suas iniciativas, atividades e edições;
- o) Integrar conselhos consultivos, comissões de estudo e grupos de trabalho constituídos para proceder à análise de assuntos de relevante interesse para a instituição;
- p) Representar e defender os associados junto dos órgãos de soberania e outras entidades públicas e privadas veiculando os seus legítimos anseios e expectativas e pugnando pelos seus direitos e interesses civis e humanitários, sócio-económicos, desde que, uns e outros, por qualquer forma estejam ligados à condição de

- a) Os candidatos a associados a critério da direção deverão apresentar documento de identificação oficial e ou comprovativo de morada atualizado e somente concordar com os termos do formulário de cadastro, assinando-o, para o seu enquadramento nos termos do artº 2.
- b) A aceitação do associado efetivo obriga à entrega de um número de associado através de correio eletrónico, podendo lhe ser facultado uma certidão para o efeito e à cobrança de uma taxa básica por custo administrativo de filiação e possibilidade de isenção do pagamento de qualquer quota para a sua manutenção na associação; devendo ser observado as normativas indicadas no regulamento interno.

Artigo 15º

1. A aceitação ou recusa de filiação é da competência da direção e da sua decisão cabe recurso para análise e deliberação dos membros fundadores ou por membros efetivos em delegação de competências através de reunião por whatsapp ou outro meio digital ou presencial adequado ou por meio de assembleia-geral, que o apreciará na sua primeira reunião.
2. Tem legitimidade para interpor recurso o interessado ou qualquer associado no pleno gozo dos seus direitos associativos, não tendo qualquer obrigação a direção ou seus membros fundadores de fundamentar a negativa quanto a recusa da filiação.

Artigo 16º

Constituem direito dos associados:

- a) Os associados fundadores são detentores de todos os direitos gerais bem como o direito especial de assento na Direção;
- b) Participarem nas assembleias-gerais sendo o direito ao voto reservado apenas aos associados fundadores e aos associados efetivos definidos em regulamento interno;
- c) Eleger e ser eleito para os órgãos diretivos e de gestão ou quaisquer outros cargos da Associação;
- d) Requererem a convocação de assembleia-geral extraordinária ou deliberação em reunião presencial ou por vídeo-conferência, nos termos de regulamento interno;
- e) Examinarem as contas, documentos e livros relativos às atividades da Associação nos oito dias que antecedem qualquer assembleia-geral ou deliberação dos membros fundadores para o efeito;
- f) Beneficiar de todos os serviços direta ou indiretamente prestados pela Associação;
- g) Participar e intervir na atividade associativa, requerendo, apresentando, discutindo e votando as moções e propostas que entendidas convenientes, nos órgãos próprios e nos termos de regulamento interno;
- h) Destituir os órgãos gerentes da Associação, nas condições fixadas no mencionado regulamento;
- i) Ao associado fundador Leonardo Saraiva Págio, ante a iniciativa e árduos esforços na criação da associação, a este é concedido o direito pleno de permanência, com preferência e exclusividade a frente da gestão do departamento administrativo, de marketing, projetos e setores estratégicos afins da associação, de forma direta ou indireta, remunerada ou não como este entender, podendo delegar a gestão aos seus familiares e pessoas de sua confiança, estando autorizado neste diploma pelos associados fundadores da associação;
- j) Recorrer de qualquer sanção disciplinar que seja aplicada e que considere irregular, nos termos do regulamento disciplinar;
- k) Exigir dos órgãos diretivos da Associação todos os esclarecimentos que entender convenientes sobre os atos dos mesmos;
- l) Ser informado de toda a atividade associativa;
- m) Renunciar a todo o momento à qualidade de associado, mediante comunicação obrigatória, por escrito, ao presidente da direção, sem a qual continuará na obrigação de pagar as obrigações contraídas em vigor;

6/11/2019 if

o nos domínios associativos, profissionais,

os 10, 20 e 30 anos de filiação ininterrupta,

o do associado, por motivos ponderosos de

trabalhos;

los e regulamentos da AI, bem como as
realizada pelos membros fundadores com a

te a gestão da associação:

ra com a AI os cargos para que tenha sido
o por motivos devidamente justificados:

A Associação que tenham carácter reservado

ares, abstenendo-se de qualquer atividade que

pública que possa colidir com a orientação

eresses coletivos;

undindo as ideias e objetivos, divulgando a

ento e desempenho de atividade associativa

s, a cessação da qualidade de associados,

ência, bem como qualquer alteração da sua

a demissão;

te para o descrédito ou prejuízo da
legislação interna e que ilegítimamente
cicio da actividade associativa ou tenham
val dos demais membros fundadores;
vada, a Associação ou os seus órgãos
meses designados e não procedam ao
ção na Associação.

reunião dos membros fundadores ou
ente ou da direcção, pode exigir o voto

ciente ou pela direcção, em competência
do de readmissão deverá ser apreciado
mente, pelo menos, por dois terços dos

competência delegada por este.

disciplinar vigente no momento dos factos.
ou omissões, ofenda os princípios da
seja sujeito, ou não cumpra as demais
tia de audição e defesa do arguido, nos

da, não cumpram o artigo 18º.

4215158

um de Março, para discutir e votar o ar, sob proposta da direção, os planos por iniciativa do seu presidente ou a pelo menos, um terço dos associados. unir-se-á com qualquer número de

te ou pela Direção;

lo Presidente ou pela Direção, em final;

como atualização da tabela de valores elo Presidente ou pela Direção, em

nida remuneração para este efeito, o no regulamento interno;

entes estatutos, podendo ser também

te;

> seu cumprimento;

ação, ou entre estes e os associados,

los e processos diversos;

u património, quando não promovido servando as normas do regulamento

iados e da Associação.

a reunida, especificamente, para esse

8/11/6/1/14

lhe, de um modo geral, a representação
ins e atividades estatutárias e a celebração
o desses fins.

ordinariamente uma ou mais vezes por ano,
de um terço dos membros da Direção.

quórum, tendo o presidente voto de qualidade.
Direção, sem direito a voto, os membros de

ou delegar tal função a qualquer membro da

ntação de propostas de diversos diplomas, de

relatório e contas de gerência, bem como o

doações;

gêneres, nacionais ou estrangeiras;

que não sejam da competência de outros

pus associados e na outorga dos contratos.
ou o diretor geral ou diretor adjunto do
a o seu devido conhecimento;

cedente normal dos serviços;

tendo-as, posteriormente, à ratificação da

residente, as autorizações de pagamento e

ou para os associados e terceiros, de forma

em confiadas.

anuência deste, verificadas pela Direção,
vice-presidente, assumindo imediatamente

e programa de ação apresentados pela
criação, os quais lhe serão facultados

dos seguintes membros da Direção: do
bros da Direção ou do Departamento
turas conjuntas do Presidente, Vice-
Direção a designar por este Conselho
o ou de um dos Secretários.

da Associação é de três anos, podendo
estatutos.

os adquiridos por qualquer meio legal,

direito a qualquer quota do património

as empresas e ou entidades com termo
or associados ou por órgãos gerentes da
das e pessoas singulares, no âmbito de
le parceria, projetos elaborados e ou
uros proventos accres pela associação;
a realização das suas atividades e fins

800
cancelado e alterado pelo presidente, com

o gozo dos seus direitos associativos.

de competência pelo presidente, que estejam filiados à data da convocatória da assembleia

geral que, designadamente, deve:

o horário das mesas de voto;
a duração mínima de cinco dias, em relação à data

os mesmos deverão ser afixados na sede da
ata das eleições.

os sócios eleitores em exercício nessa área
duração igual à do número anterior, de modo

rá qualquer eleitor reclamar para a mesa da
sia decidir no prazo de quarenta e oito horas.

antecedência e terão lugar até ao fim do 1.^o
substituir.

diar a realização do ato eleitoral até 30 dias
na sede da associação, de circulares enviadas
ção.

LIV. ____ FLs ____
DOC. ____ FLs 205

listas à mesa da assembleia geral até ao
s para cada órgão: mesa da assembleia
releitos, as novas listas de candidatura
s, que serão identificados pelo número
legível, idade, residência e designação
elo presidente da mesa da assembleia
à mesa da assembleia geral.
anterior far-se-á no prazo de cinco dias
as de candidatura.
numentação será devolvida ao primeiro
devolução.
dias úteis subsequentes, pela aceitação
ocupar, bem como as entidades onde
eia geral, terão forma rectangular, com
ais exteriores.
ção de sócio ou do bilhete de identidade

20/11/81

90

voto por correspondência, deve requerer ao modo a garantir a sua receção até quando

entes, sempre que possível.

amento final, que acompanhará os votos, e
lado transmitido de imediato por telefone.

em cada mesa de voto e afixados em local
pela via mais rápida.

no de quarenta e oito horas no site ou rede:
e obtiver mais votos válidos.

boleia geral de irregularidades concretas do
ificado a ocorrência, até ao encerramento
rentes, por escrito, e afixada na sede da
olação.

corpos gerentes eleitos no prazo máximo
stas.

da competência da mesa da assembleia

geral, os seguintes regulamentos:

b) sobre a suspensão, exclusão, readmissão

c) ar-se sempre por escrutínio secreto, no
caso em que se encontrem no pleno gozo dos

d) no momento do ato eleitoral se encontrem

e) ante ou da direção, com competência
extraordinária, expressamente convocada

f) da direção ou três quartos do número

g) previamente, definir os termos em que se
relacionam com os associados.

h) de eventuais lacunas serão resolvidas
pelo próprio associado ou parecer da mesa da
associação, de acordo com as normas legais e dos princípios gerais de

i) um Regulamento Interno a estabelecer

j) Associação a eleger, na sua primeira
sessão, um Conselho Fiscal.

k) exercer todos os poderes e competências

l) o de qualquer outro.....

Ass. Unipos

21/1

21/1/17

